

Comprendre & Prévenir

pour travailler dans un environnement Sécurisant, Respectueux et inclusif

Harcèlement moral



Exemples

Critiques incessantes et injustifiées, humiliations, menaces, refus de communiquer, sollicitations continuelles en temps de repos, privation de travail, consignes contradictoires...

Code du travail Article L.1152-1

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Harcèlement sexuel



Exemples

Propos obscènes, gestes déplacés, questions intimes, invitations personnelles incessantes, propos tendancieux, mise en évidence de textes, images, vidéos sexuels / pornographiques, sifflements, actes sexuels mimés, invitations compromettantes malgré un refus, propos/questions intimes sur les pratiques sexuelles, émoticônes déplacés, par exemple :



Code du travail Article L.1153-1

« Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexistes répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile, ou offensante (...) ».

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Agissements sexistes



Exemples

- Commentaires humiliants ou désobligeants fondés sur le sexe : intelligence, insinuations, blagues sexistes...
- Incivilités en raison du sexe : couper la parole, ignorer les demandes légitimes...
- Police des codes sociaux du sexe : tu n'es pas féminine / viril, familiarités (ma petite, ma belle, mon chéri, mon mignon...),
- Fausse séduction : remarques sur la tenue, la coiffure, sexisme bienveillant (une femme ça écoute, c'est sensible, un homme c'est fort et musclé...), -

Code du travail Article L.1142-2-1

« Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »



Discrimination

Une discrimination est une distinction opérée entre les personnes sur la base de **24 critères illégaux leur réservant un traitement moins favorable qu'une autre personne à leur place** :

- Sexe
- Nom
- Origine
- Appartenance vraie ou supposée, à une ethnie - une nation - une prétendue race
- - religion
- Grossesse
- Situation familiale
- Apparence
- Lieu de résidence
- État de santé
- Handicaps
- Génétique
- Mœurs
- Orientation sexuelle
- Identité de genre
- Âge
- Opinions politiques
- Activités syndicales, mutualistes, mandat électif
- Perte d'autonomie
- Domiciliation bancaire
- Situation économique
- Convictions religieuses & philosophiques
- La capacité à s'exprimer dans une autre langue
- Qualité de lanceur d'alerte, qualité de facilitateur d'une alerte ou lien avec un lanceur d'alerte

Code du travail Article L.1132-2-1

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure, discriminatoire, directe ou indirecte (...) notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3. de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement d'affectation de qualification de classification, de promotion professionnelle, de mutation, ou de renouvellement de contrat en raison de → voir les **24 critères de discrimination**

Discrimination, harcèlement, agissements sexistes : Quelles conséquences possibles ?

Pour les victimes

- Conséquences physiques (ex : Épuisement professionnel...)
- Conséquences psychiques

Pour les auteurs

Qui sont les auteurs ? : Tout le monde, peut être auteur de tels agissements, en se rappelant qu'ils peuvent parfois ne pas être « intentionnels » (pour les discriminations, le harcèlement sexuel et le harcèlement moral) mais restent condamnables au regard de l'atteinte à la dignité et la santé physique et mentale des salariés qu'ils sont susceptibles de provoquer.

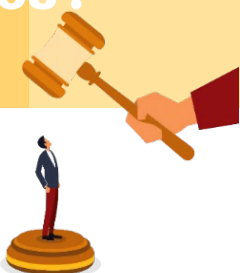
Il est possible de les classer en 4 catégories :

- **Descendant** : L'auteur est le ou un responsable hiérarchique ou relève d'un niveau d'autorité supérieur à celui de la victime, par son statut (cadre...) ou sa fonction par exemple. A ce moment-là, pour les situations de harcèlement sexuel, l'abus de son autorité est susceptible d'aggraver les sanctions qu'il encoure.
- **Ascendant** : L'auteur peut aussi être le subordonné de la victime.
- **Horizontal** : L'auteur peut également être un collègue de la victime, et agir en tant que « pair ».
- **Externe** : L'auteur peut être externe à l'entreprise : client, fournisseur

Que risquent-ils ? : Les peines encourues peuvent aller de 2 à 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 à 75 000 € d'amende. L'auteur de tels agissements peut voir également son contrat de travail rompu.

Pour l'entreprise :

- Augmentation du nombre des accidents de travail, des arrêts maladie, de l'absentéisme, du Turn Over.
- Impact négatif sur l'image employeur et sur le climat social.



Victime ou témoin : qui contacter ?

Hiérarchie, RH, référent(s) harcèlement ou référent SSQVT (Santé, Sécurité et Qualité de Vie au Travail) du restaurant



Vérification - Safe, Respectful, & Inclusive Workplace Milieu de Travail Sécurisant, Respectueux & Inclusif – SRIW / MTSRI

Avant de passer la vérification :

❶ **Visionner les 7 vidéos** SRIW Safe, Respectful, and Inclusive Workplace / Milieu de travail Sécurisant, Respectueux et Inclusif (SRIW/MTSRI) via HU Online et avoir pris connaissance des ressources complémentaire ci-dessus ou sur Mc4u « **Comprendre & Prévenir pour travailler dans un environnement Sécurisant Respectueux et Inclusif** ».

❷ **Remarque :** La vérification SRIW/MTSRI doit être remplie dans les 14 premiers jours de prise de poste, puis tous les 12 mois.

☐ Formation initiale

Durée totale de la formation : _____

☐ Formation de suivi

Date : ____ / ____ / ____

Je soussigné(e) _____, (prénom, nom), reconnais avoir ce jour visionné les 7 vidéos SRIW/MTSRI, avoir pris connaissance des ressources complémentaire « Comprendre & Prévenir pour travailler dans un environnement Sécurisant Respectueux et Inclusif » et avoir compris et retenu les principes et règles énoncées.

Nom de la personne formée

Fonction

Signature

Nom du formateur

Fonction

Signature

☒ Cochez la ou les bonnes réponses

1. Quels critères sont considérés comme discriminatoires ?

- | | |
|--|---|
| ☐ l'origine | ☐ la situation de handicap |
| ☐ le sexe | ☐ les compétences |
| ☐ les croyances | ☐ l'âge |

2. Comment peut se manifester le harcèlement moral ?

- ☐ Brimades régulières injustifiées
- ☐ Actes d'humiliation
- ☐ Mise à l'écart d'un salarié

3. Comment peut se manifester le harcèlement sexuel ?

- ☐ Allusions sexuelles répétées faisant référence à l'intimité de la personne
- ☐ Propos obscènes à l'oral ou à l'écrit
- ☐ Sollicitations subies et répétées visant à obtenir d'un collègue une relation qu'il ne souhaite pas
- ☐ Gestes déplacés faisant subir à un collègue des contacts non désirés



4. Quels agissements peuvent être considérés comme sexistes ?

- ☐ Réduire un homme ou une femme à ce que l'on pense qu'il devrait être ou faire (stéréotypes)
- ☐ Poster systématiquement les femmes en zone service et les hommes en zone production
- ☐ Blagues sexistes

5. Qui peut être victime de discrimination, harcèlement (moral / sexuel) ou sexisme ?

- ☐ Les managers
- ☐ Les clients
- ☐ Les équipiers
- ☐ Les collègues

6. Pourquoi est-il important indispensable de lutter contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les agissements sexistes, ou tout type de discrimination à l'égard de quiconque ?

- ☐ Pour protéger la santé physique de chaque salarié du restaurant
- ☐ Pour protéger la santé mentale de chaque salarié du restaurant
- ☐ Pour que chaque salarié du restaurant puisse travailler dans un environnement professionnel et respectueux
- ☐ Pour défendre les valeurs de notre entreprise
- ☐ Parce que c'est interdit par la loi

7. Que dois-je faire en cas d'actes avérés de discrimination, harcèlement (moral / sexuel) ou sexisme envers moi ou quelqu'un d'autre ?

- ☐ En parler au responsable avec lequel je me sens le plus en confiance, à la personne en charge des ressources humaines, ou au référent harcèlement et agissements sexistes.
- ☐ Rien
- ☐ Aller voir l'auteur des faits et menacer de le dénoncer

8. Comment prévenir de tels agissements ?

- ☐ En étant soi-même exemplaire.
- ☐ En veillant à ce que nos écrits, paroles et actes restent dans la limite des comportements professionnels et respectueux en restaurant et en dehors du restaurant (y compris sur les réseaux sociaux).

9. Quels sont les risques encourus par la personne qui fait preuve de discrimination, de harcèlement (moral / sexuel) ou de sexisme ?

- ☐ Sanctions disciplinaires.
- ☐ Sanctions judiciaires
- ☐ Aucun

Commentaires :

